

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1581/2531

อัยการ ขอนแก่น (อำเภอก พล
นาย ลำ ด วน สี บาง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 134, มาตรา 226, มาตรา 227

ก่อนจับกุมจำเลย พนักงานสอบสวนได้เรียกจำเลยมาสอบสวนในฐานะพยาน และทำบันทึกคำให้การไว้ ซึ่งตามบันทึกคำให้การดังกล่าว ก็ระบุว่าเป็นคำให้การของ จำเลยในฐานะเป็นพยานมิใช่ในฐานะผู้ต้องหา ไม่มีข้อความที่แสดงว่าได้บอกให้ผู้ ต้องหาทราบก่อนว่าถ้อยคำ ที่ผู้ต้องหากล่าวนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันตนใน การพิจารณาได้ ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา134 บัญญัติ ไว้ เช่นนี้ จะถือว่าเป็นบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาไม่ได้เมื่อโจทก์ ไม่มีประจักษ์ พยานหรือพยานแวดล้อมให้ฟังว่าจำเลยกระทำความผิด ตามฟ้อง ลำพังบันทึกคำ ให้การชั้นสอบสวนของจำเลยซึ่งให้การไว้ ในฐานะพยานมิใช่ในฐานะผู้ต้องหายังฟัง ลงโทษจำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันใช้อาวุธปืนและมีดปล้นฆ่าเอาทรัพย์สินเงินสด 5,600 บาท ของนายสมชาย ชมยินดี และร่วมกันซ่อนเร้นย้ายศพของนายสมชาย เพื่อปิดบังการตายและเหตุแห่งการตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199, 288, 289, 340,340 ตริ, 83 ธิบของกลาง กับให้จำเลยคืนหรือชดใช้

เงิน 5,600 บาทแก่ผู้เสียหาย จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199, 340, 340 ตีเรียงกระทงลงโทษรวมแล้วให้ประหารชีวิต ลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา 78 ให้จำคุกตลอดชีวิต ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 5,600 บาทแก่ผู้เสียหาย ธิปลอกกระสุนปืนของกลาง ส่วนนอกนั้นไม่รับข้อหาอื่นให้ยกเสีย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ธิปลอกกระสุนปืนของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ให้รับส่วนมีดของกลางฟังไม่ได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดจึงไม่รับ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง นายสมชาย ชมยินดี ผู้ตายได้ถูกคนร้ายใช้มีดฟันและแทงที่ร่างกายหลายแห่ง จนผู้ตายถึงแก่ความตาย แล้วนำศพไปทิ้งไว้ในบ่อกลางทุ่งนา มีปัญหาในชั้นนี้ว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ได้ความจากนายคำ แวงกุดเรือ บิดาของนางบันเย็นชมยินดี ภริยาผู้ตายพยานโจทก์ว่า เช้าวันเกิดเหตุได้นัดกับผู้ตายไว้ว่า พยานจะไปดูกระบือที่บ้านหนองแวงพิลาตแล้วจะไปพบผู้ตายที่บ้านจำเลยที่บ้านห้วยค้อ เมื่อไปดูกระบือที่บ้านหนองแวงพิลาตแล้วไม่ชอบใจกระบือ พยานจึงไปพบผู้ตายตามนัด เมื่อเดินจากบ้านโคกเสนห์มาได้ประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดและเมื่อเดินทางต่อมาอีกประมาณครึ่งกิโลเมตรเห็นชาย 2 คนหามของมาครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นลูกกระบือพยานจึงแอบต้นไม้ดู เมื่อชายทั้งสองเข้ามาใกล้ประมาณ 1 เส้นจึงทราบว่าชายทั้งสองนั้นคือนายลำดวน สีบาง จำเลยกับนายทองล้วนสีบาง กำลังหามศพคนมา คนทั้งสองได้โยนศพลงในบ่อข้างทางเกวียนแล้วคนทั้งสองรีบหนีไป พยานเข้าไปดูศพจึงทราบว่า เป็นศพผู้ตายจึงรีบกลับไปบอกให้นางบันเย็นภริยาผู้ตายทราบแล้วพากันไปดูศพผู้ตาย ขณะไปถึงได้พบตำรวจมาทำการชันสูตรพลิกศพผู้ตายพยานได้แจ้งต่อตำรวจว่าผู้ตายเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยเรื่องไถ่ที่นา ผู้ตายเอากระบือเป็นค่าไถ่จำเลยไม่พอใจ คดีนี้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นขณะที่คนร้ายฆ่าผู้ตายได้ความจากพันตำรวจตรีเชิดสกุล

บุญส่งศรี พนักงานสอบสวนว่า เมื่อสรุปผลการสอบสวนได้ความว่า สาเหตุการตายของผู้ตายเกิดจากนายติ่มหรือชัชวาลย์ วงษ์ก้อม นายลำดวน สีบาง จำเลย นายนาย หรือสมัยราชกิจ และนายทองลั่น สีบาง พร้อมทั้งผู้ตายได้ร่วมดื่มสุรากันอยู่ ผู้ตายพูดถึงเรื่องเตรียมเงินมาเพื่อซื้อกระบือ จำเลยกับพวกต้องการเงินของผู้ตายและต้องการฆ่าผู้ตายเพื่อเป็นการปิดปากพิจารณาคำเบิกความของนายคำที่เห็นว่าเห็นจำเลยกับนายทองลั่นน้องชายจำเลยช่วยกันหามศพผู้ตายมาทิ้ง ถ้าเป็นความจริงก็นับว่าเป็นพยานแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ แต่ปรากฏจากคำเบิกความของนางบันเย็น ภริยาผู้ตายว่า ขณะที่นายคำไปบอกตนเรื่องผู้ตายถูกฆ่าตายนั้น นายคำบอกแต่เพียงว่าผู้ตายถูกคนร้ายฆ่าตายไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนร้าย ทั้งได้ความจากพันตำรวจตรีเชิดสกุลพนักงานสอบสวนว่าในขณะที่ไปชันสูตรพลิกศพผู้ตาย ไม่มีใครเล่าเรื่องเกี่ยวกับการตายของผู้ตายให้ฟังนอกจากนางบันเย็น นายคำว่าตนได้ไปอยู่ขณะที่พนักงานสอบสวนมาชันสูตรพลิกศพด้วย ถ้านายคำเห็นจำเลยกับน้องชายหามศพผู้ตายมาทิ้งจริงก็น่าจะได้เล่าเรื่องดังกล่าวให้นางบันเย็นและพันตำรวจตรีเชิดสกุลฟัง เพราะคนที่หามศพมานั้นน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการตายของผู้ตายแน่ เมื่อนายคำมิได้ระบุชื่อจำเลยกับน้องชายว่าเป็นคนหามศพผู้ตายให้บุคคลทั้งสองฟังเช่นนี้ จึงฟังไม่ได้ว่านายคำได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจริง ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนนั้นได้ความจากคำเบิกความของพันตำรวจตรีเชิดสกุลว่าก่อนจับกุมจำเลยได้เรียกจำเลยมาสอบสวนในฐานะพยานและทำบันทึกคำให้การไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.23 ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธและตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข จ.23 นั้น ก็ระบุว่าเป็นคำให้การของจำเลยในฐานะเป็นพยาน มิใช่ในฐานะผู้ต้องหาจึงไม่มีข้อความตามที่กฎหมายบัญญัติไว้กล่าวคือข้อความที่แสดงว่าได้บอกให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่าถ้อยคำที่ผู้ต้องหากล่าวนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันตนในการพิจารณาได้เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใด ก็ให้จดคำให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การก็ให้บันทึกไว้ ดังนั้นจะถือว่าบันทึกคำให้การดังกล่าวเป็นบันทึกคำ

ให้การของผู้ต้องหาไม่ได้ อีกทั้งข้อความในบันทึกคำให้การเพิ่มเติมนั้นก็ยังมีแต่เพียงว่าขณะที่ผู้ตายร่วมดื่มสุรากับจำเลยและคนอื่น ๆ อีกหลายคน ระหว่างที่ผู้ตายลุกไปซื้อสุรานั้น นายตี๋ม (ชัชวาลย์) วงษ์ก้อม และนายไน้ไม่ทราบนามสกุล คิดอยากจะได้เงินจากผู้ตาย นายตี๋มบอกจำเลยว่าตนกับนายไน้จะไปดักรออยู่ระหว่างทาง โดยให้จำเลยบอกผู้ตายให้กลับบ้านทางหมู่บ้านหนองแวงนางเป้า เมื่อนายตี๋มและนายไน้ออกจากบ้านจำเลยไปแล้ว ต่อมาผู้ตายจะกลับบ้าน จำเลยพาไปส่งกลางทาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะไปยังจุดนัดหมายตามที่ตกลงกับบุคคลทั้งสองไว้เมื่อจำเลยไปส่งผู้ตายระหว่างทางแล้วจำเลยก็กลับ มาทราบว่าผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา เพียงเท่านั้นไม่พอฟังว่าจำเลยให้การรับว่าได้ร่วมกระทำความผิด คดีนี้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นหรือพยานแวดล้อมให้ฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้อง จำฟังแต่บันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยซึ่งให้การไว้ในฐานะพยานมิใช่ในฐานะผู้ต้องหา ยังฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมบุรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ